

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

(শুল্ক)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/১১ জুন, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।

এস আর ও নং- ১৪৯-আইন/২০০৯/২২৫২/কাস।- Customs Act 1969, (Act IV of 1969) এর section 219(1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, section 217A এর সহিত পঠিতব্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।- (১) এই বিধিমালা শুল্ক (পুরস্কার মঞ্জুরী) বিধিমালা, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(১) “আইন” অর্থ Customs Act, 1969 (Act IV of 1969);

(২) “কমিটি” অর্থ বিধি ৮ এর অধীন গঠিত কমিটি;

(৩) “পুরস্কার” অর্থ শুল্ক-কর ফাঁকি বা চোরাচালানের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ অথবা শুল্ক-কর ফাঁকি বা চোরাচালান ঘটনা উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি অথবা উক্তরূপ কর্মকাণ্ডের তথ্য সরবরাহকারী ব্যক্তির কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত অর্থ;

(৪) “পুরস্কার মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষ” অর্থ বিধি ৯ এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ;

(৫) “বোর্ড” অর্থ আইনের section 2(c) তে সংজ্ঞায়িত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(৬) “মামলা” অর্থ শুদ্ধ-কর ফাঁকি বা চোরাচালানের প্রচেষ্টা অথবা শুদ্ধ-কর ফাঁকি বা চোরাচালান ঘটনা উদ্ঘাটন পরবর্তী দায়ের করা মামলা।

৩। পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য ব্যক্তি।- নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণ পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যথা :-

(ক) চোরাচালান প্রতিরোধ অথবা শুদ্ধ-কর ফাঁকি বা চোরাচালান ঘটনার উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহকারী; এবং

(খ) আইনের section 3 এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, section 6 এর অধীন চোরাচালান নিরোধকল্পে বোর্ড কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, section 7 এর বিধান অনুযায়ী শুদ্ধ কর্মকর্তার কাজে সহায়তাকারী কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট কাজের সহিত সম্পৃক্ত কর্মচারী।

৪। পুরস্কার যোগ্য মামলার ক্যাটাগরী : পুরস্কার যোগ্য মামলার ক্যাটাগরী হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

(ক) ক্যাটাগরী-১ : স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার, রৌপ্যালংকার, এবং দেশী ও বিদেশী মুদ্রা আটক সংক্রান্ত মামলা;

(খ) ক্যাটাগরী-২ : কোন কর্মকর্তা কর্তৃক তার কর্মকালীন সময়ের পূর্ববর্তী সময়ে যে কোনভাবে সংঘটিত কোন শুদ্ধ-কর ফাঁকির ঘটনা উদ্ঘাটন সংক্রান্ত মামলা;

(গ) ক্যাটাগরী-৩ : কোন কর্মকর্তা কর্তৃক তার কর্মকালীন সময়ে কোন পণ্য চালানে পণ্যের পরিমাণ, পণ্যের এইচ,এস, কোড এ মিথ্যা ঘোষণা বা অন্যবিধ উপায়ে সংঘটিত কোন শুদ্ধ-কর ফাঁকির ঘটনা উদ্ঘাটন সংক্রান্ত মামলা; এবং

- (ঘ) ক্যাটাগরী-৪ : আমদানি-রপ্তানি এবং স্থানীয়ভাবে বিক্রয় বা বিলি-বন্দেশ নিষিদ্ধ, এবং ক্ষেত্র বিশেষে ধ্বংসযোগ্য পণ্য (যেমন-মাদকদ্রব্য, মূল্যবান ধাতব পদার্থ) সংক্রান্ত মামলা।

৫। পুরস্কারের জন্য আবেদন।- বিধি ৪ এর অধীন পুরস্কারযোগ্য মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর বোর্ডের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য হইলে উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর স্থানীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয় বোর্ডের নিকট এবং অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে উক্ত সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত তথ্যসহকারে আবেদন দাখিল করিবেন, যথা :-

- (১) পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য যোগ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নাম;
- (২) অনিয়ম বা শুদ্ধ-কর ফাঁকি সংক্রান্ত মামলার বিবরণী (আটক প্রতিবেদন অথবা ক্ষেত্রমত অনাবিধ দলিলাদি);
- (৩) আদায়কৃত শুদ্ধ-কর কিংবা ক্ষেত্রমত, অতিরিক্ত শুদ্ধ-কর ও জরিমানা সরকারী কোষাগারে জমা হইবার প্রমাণপত্র;
- (৪) শুদ্ধ-কর ফাঁকি সংশ্লিষ্ট মামলার 'ন্যায় নির্ণয়ন আদেশ' এর কপি এবং ক্ষেত্রমত, আপীল নিষ্পত্তির প্রমাণপত্র;
- (৫) পুরস্কার প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি আদালতে বিচার্যধীন নয় মর্মে সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানের প্রত্যয়নপত্র;
- (৬) পরিশিষ্ট-ক অনুযায়ী পুরস্কার মঞ্জুরীর জন্য তথ্য; এবং
- (৭) পুরস্কার প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে ইতঃপূর্বে পুরস্কার দাবী বা পুরস্কার গ্রহণ করা হয়নি মর্মে অফিস প্রধানের প্রত্যয়নপত্র।

৬। পুরস্কারের ভিত্তি মূল্য।- (১) পুরস্কারের ভিত্তিমূল্য হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

- (ক) স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার, রৌপ্যালংকারের ক্ষেত্রে আটকের সময় উহার বাজার মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ;
- (খ) দেশী বা বৈদেশিক মুদ্রা আটকের ক্ষেত্রে আটককৃত সমুদয় অর্থ;
- (গ) আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্য চালান পণ্যের পরিমাণ ও এইচ,এস কোড-এর ক্ষেত্রে ঘোষণার কারণে উক্ত চালানে ঘোষণা বহির্ভূত অতিরিক্ত আদায়কৃত শুদ্ধ-কর ও অর্থদণ্ডের সমষ্টি;
- (ঘ) আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্য চালান মিথ্যা ঘোষণার কারণে অথবা চোরাচালানের কারণে আটককৃত পণ্য নিলামে বিক্রয়লব্ধ

অর্থ হইতে আইনের section 201(2)(c) অনুযায়ী প্রাপ্ত অর্থ এবং আদায়কৃত অর্থদণ্ডের সমষ্টি;

(ঙ) বস্ত সুবিধায় আমদানিকৃত পণ্যের অবৈধ অপসারণ বা স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের ঘটনায় আদায়কৃত সমুদয় শুল্ক-কর ও অর্থদণ্ডের সমষ্টি; এবং

(চ) আমদানি এবং রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য, যাহা শুল্ক-কর আদায় কিংবা বিক্রয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য নয়, যেমন-মাদকদ্রব্য, মূল্যবান ধাতব পদার্থ ইত্যাদি এইরূপ ক্ষেত্রে পুরস্কার মঞ্জুরী কমিটি কর্তৃক নিরূপিত মূল্য।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন পুরস্কারের ভিত্তিমূল্য তিন লক্ষ টাকা বা তাহার কম হইলে পুরস্কারের আবেদন বিবেচনার যোগ্য হইবে না।

৭। পুরস্কারযোগ্য অর্থের পরিমাণ।- নিম্নের ছকের কলাম (২) এ উল্লিখিত পুরস্কারের ক্যাটাগরী এর বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত হারে নির্ধারিত হইবে, যথাঃ-

ছক

ক্রমিক নং	ক্যাটাগরী	পুরস্কারযোগ্য অর্থের পরিমাণ
১	২	৩
১	ক্যাটাগরী-১	পুরস্কারের ভিত্তি মূল্যের ১০%
২	ক্যাটাগরী-২	পুরস্কারের ভিত্তি মূল্যের ৮%
৩	ক্যাটাগরী-৩	পুরস্কারের ভিত্তি মূল্যের ৬%
৪	ক্যাটাগরী-৪	আটক পণ্য মূল্যের ৫%, তবে শর্ত থাকে যে, তিন লক্ষ টাকা অথবা এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম সেই পরিমাণ অর্থের অধিক হইবে না।

৮। পুরস্কার মঞ্জুরী কমিটি গঠন ও এর কার্যাবলী।- (১) নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পুরস্কার মঞ্জুরী কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) শুল্ক অনুবিভাগের ক্ষেত্রে-

(১) সদস্য (শুল্ক বাস্তবায়ন/শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন) সভাপতি

(২) সদস্য (শুল্ক ও মুসক নীতি)	সদস্য
(৩) সদস্য (বোর্ড প্রশাসন)	সদস্য
(৪) প্রথম সচিব (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন)	সদস্য
(৫) প্রথম সচিব (শুল্ক নিরীক্ষা ও পরিদর্শন)	সদস্য
(৬) দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক নিরীক্ষা ও পরিদর্শন)	সদস্য-সচিব

(খ) চোরাচালান নিরোধকল্পে আইনের section 6 এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয়ভাবে অনূ্যন ৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি পুরস্কার মঞ্জুরী কমিটি গঠন করিবেন।

(২) পুরস্কার মঞ্জুরী কমিটি এক পঞ্জিকা বছরে অনূ্যন তিনটি সভার আয়োজন করিবে; এবং

(৩) পুরস্কার মঞ্জুরী কমিটি পুরস্কারের মামলা যাচাই বাছাইপূর্বক পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করিবে।

৯। পুরস্কার মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ।- বিধি ৮(৩) এর অধীন পুরস্কার মঞ্জুরী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বোর্ডের ক্ষেত্রে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সংস্থার ক্ষেত্রে উক্ত সংস্থার প্রধান পুরস্কার মঞ্জুর করিবেন।

১০। পুরস্কারের অর্থ বিতরণ।- (১) যে ক্ষেত্রে কোন তথ্য সরবরাহকারীর তথ্যের ভিত্তিতে চোরাচালান বা শুল্ক-কর ফাঁকির ঘটনা উদ্ঘাটিত হয়, সেক্ষেত্রে-

- (ক) তথ্য সরবরাহকারী মঞ্জুরীকৃত অর্থের ৩০% পাইবেন;
- (খ) শুল্ক-কর ফাঁকি ও চোরাচালানের ঘটনা উদ্ঘাটন সংক্রান্ত মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী মঞ্জুরীকৃত অর্থের ৫০% পাইবেন;
- (গ) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কল্যাণ তহবিলে ১৭% জমা হইবে; এবং
- (ঘ) বোর্ডের কল্যাণ তহবিলে ৩% জমা হইবে।

(২) তথ্য সরবরাহকারী না থাকিলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ মঞ্জুরীকৃত অর্থের ৮০% পাইবেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কল্যাণ তহবিলে ১৭% এবং বোর্ডের কল্যাণ তহবিলে ৩% জমা করিতে হইবে।

১১। অগ্রিম পুরস্কার প্রদান।- প্রশংসনীয় কাজের তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে এবং, নিম্নের ছকের কলাম (২) এ বর্ণিত কর্তৃপক্ষ, কলাম (৩) এ নির্ধারিত আর্থিক সীমার মধ্যে পুরস্কারের আবেদনকারীকে অগ্রিম পুরস্কার মঞ্জুরী প্রদান করিতে পারিবেন :

শর্তসমূহ :-

- (ক) আটকৃত পণ্যের 'ন্যায় নির্ণয়ন আদেশ' জারীর অব্যবহিত পর গোপন সংবাদ দাতাকে তাহার অনুকূলে প্রাপ্য পুরস্কারের অর্থের অনধিক ২০% এবং পণ্য আটককারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তাহাদের অনুকূলে প্রাপ্য পুরস্কারের অর্থের অনধিক ৩০% অর্থ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অগ্রিম মঞ্জুরীকৃত পুরস্কারের অর্থ চূড়ান্ত পুরস্কার মঞ্জুরী অর্থের সহিত সমন্বয় করিতে হইবে;
- (খ) মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে শুদ্ধ-কর ও জরিমানা আদায় না হইলে অগ্রিম মঞ্জুরীর অর্থ ফেরতযোগ্য হইবে;
- (গ) আইনের section 6 এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তাহাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুকূলে প্রদত্ত ব্যয় বরাদ্দ হইতে পুরস্কার প্রদান করিতে হইবে;

ছক

ক্রমিক নং	অগ্রিম পুরস্কার মঞ্জুরী প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ	প্রতি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রিম পুরস্কার মঞ্জুরীর পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১	(ক) কমিশনার অব কাস্টমস (কাস্টম হাউস/শুদ্ধ মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট/ কাস্টম বন্ড কমিশনারেট) (খ) মহা-পরিচালক, শুদ্ধ গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর (গ) ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ/ডিরেক্টর জেনারেল অব বাংলাদেশ রাইফেলস/ডিরেক্টর জেনারেল অব বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	৫০,০০০/- টাকা

২	(ক) সদর দপ্তরের বাহিরে পদস্থ অতিরিক্ত কমিশনার (কাস্টম হাউস/শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট/কাস্টম বন্ড কমিশনারেট) (খ) সদর দপ্তরের বাহিরে পদস্থ অতিরিক্ত মহা-পরিচালক (শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর) (গ) সদর দপ্তরের বাহিরে পদস্থ ডিআইজি অব পুলিশ/সেক্টর কমান্ডার, বাংলাদেশ রাইফেলস/ইনচার্জ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	৩০,০০০/- টাকা
৩	(ক) সদর দপ্তরের বাহিরে পদস্থ যুগ্ম কমিশনার (কাস্টম হাউস/শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট/কাস্টম বন্ড কমিশনারেট) (খ) সদর দপ্তরের বাহিরে পদস্থ যুগ্ম মহাপরিচালক (শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর) (গ) সদর দপ্তরের বাহিরে পদস্থ সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ/ব্যাটালিয়ন কমান্ডার, বাংলাদেশ রাইফেলস	১৫,০০০/- টাকা

১২। রহিতকরণ - এতদ্বারা The Customs (Grant of Rewards) Order, 1986 রহিত করা হইল।

পরিশিষ্ট-ক

“পুরস্কার মঞ্জুরীর জন্য তথ্য সম্বলিত ছক”

অনুমতি/অনুমতি প্রতিবেদন নম্বর ও তারিখ (সংক্রান্ত কপি ছকের সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে)	আটকের কার্য/ অনুমতির সংক্রান্ত বিবরণ	নাম নির্বাহন/অপিল/ প্রতিষ্ঠান/অঙ্গন নং ও তারিখ (সংক্রান্ত কপি ছকের সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে)	আমদানিকার কর/সুদানকার কের যোগ্য মোটের প্রদত্ত পরিমাণ	অনুমতি/মিথ্যা যোগ্য উদ্বাসিত হওয়া আদায়কৃত ভুক্ত-কর ও জরিমানার পরিমাণ	বিধি ৬ মোতাবেক জরিমানাসহ আদায়কৃত অতিরিক্ত ভুক্তকরাদি (কলাম ৫ ও ৬ এর পার্থক্য) (শ্রীজাতী চন্দ্র/পে-অর্ডার এর ফটোকপি ছকের সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে)	পুরস্কারের ক্যাটাগরী (বিধি ৪)	পুরস্কারযোগ্য অর্থের পরিমাণ (বিধি ৭)	বিত্তি বাত বটমযোগ্য পুরস্কারের পরিমাণ (বাতওয়াবী অংশ প্রদর্শন) (বিধি ১০)	আটকের কর্মকর্তা/ কর্মচারী/ গণের নাম ও পদবী	আটকের কর্মকর্তা/ কর্মচারী/ সংবাদদাতা ক অর্থী প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ (বিধি ১১)	চূড়ান্ত মঞ্জুরীর জন্য সুপারিশকৃত অর্থের পরিমাণ (কলাম ৮ ও ১১ এর পার্থক্য)	মন্তব্য (যদি থাকে)
(০১)	(০২)	(০৩)	(০৪)	(০৫)	(০৬)	(০৭)	(০৮)	(০৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)

অনিয়ম উদ্বাসিতকারী
প্রধান কর্মকর্তাসংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানের
নামীয় সীল ও স্বাক্ষর

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

(হুসেইন আহমেদ)
সদস্য (শুদ্ধ)